ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަވައްޓަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ޝަރީޢަތުން ނޫން ދަރިންނަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޙައްލުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށް އިސްތިއުނާފުން ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފަޤް އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަފަޤް ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޖުމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކުރިއްޔާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އަވައްޓަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކުރިއްޔާ އަޒީޒް އަދި ނަޖުމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގައިވާ އުނުވަރާ އިމާރާތްތަކާއި ބަންގަލާއި އަވައްޓަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްވެ އަހަރު މާލެ ގ.ޝަފަޤް ހަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރުނދުފު އާމާ އާދަމް މޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަޔާނުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ ބައްޕަގެ ތަބާއަށްވާ ނުފޫޒު ކުދިންނަށް ތަބާވާނެއެވެ، އެ ކުދިންނަށް ކުރެވޭނެ ކިބައިން އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޙައްލުގައި ތިބި ކުދިންނަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރަމުން ބާވައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނުކުރެވޭކަން ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަތައް ޚާރިޖު ބާތިލްކުރެއްވިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅުއްވައެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވީ ފަރާތަކީ ގ.ޝަފާފު / މާލެ ހަސަން އަޙްމަދެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯތިއެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފާފު ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވީނަމަވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިއާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޢުތިރާފާއި ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯތިއެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވުމާ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޢުތިރާފު ދެއްވާފައި އޮންނަ ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޖުތިހާދުކުރާ މަބްދައުގައި ދިދި [illegible] މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވުމީ، އިޖުތިހާދުކުރުމުގެ ބައެއް ލިބިދީފައިވާ މަޛުހަބު ކަމުގައިވާ ވާރިސުވެރިކަމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާދޭން ކަނަވަރުކޮށްދިނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސަފު ޢިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރެވޭނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯތިއެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަނުވާ ވާހަކައެއް ނޫންކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަކަށް ކަމަކަށް ނޫނީ، ހިބަ ފުރިހަމަވުމުގެ އަސާސެއް، ފިރިއެއް، މަސްހަލައެއް، ބައްޕަޔާއި ނުވަތަ މަތިވެރިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ހުރިތީ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިހާދުކުރާގޮތް ބަލިކަން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭކަން؛

3. އިޖުތިހާދުކުރާކަމަށް ބެލި ކުދިންނަކީ ދިވެހި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުދިން ކަމަށްވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަކީ ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމުން، އިޖުތިހާދުކުރުމުގެ މަބްދައުގައި ދިރި ފަރާތްތަކާ ކުރުގައި ނިޔާބަތް ލިބޭކަން ނޫންކަން؛

4. ހިބަދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބައިވެރިކަން އެހެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްސަލަ ފުރިހަމަ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނުފެންނާތީ؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުން، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަންދަކުރުން، ގަނޑުވުން، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޚިލާފުވާގޮތަކަށް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލައާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެން އަމިއްލަކުރެވޭ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިޝާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ބައެއް ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިދުރުން ނުވަތަ މައިދުރުން ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެވިދާނެކަމަށް (ހ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރުމަކީ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ވާރިސުންނަށް ދިރިއުޅުމަށް އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާރުތަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމެއް (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސައްޙަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުތުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟުކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ތިބި ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރާ ކުދިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ ބުނާ ޢުމުރުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވީކަމަށްބަލައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟްކުރާ ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގާން ނުކުތާ ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދީ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަކީ އިޢުތިރާޟު ކުރެވިދާނެ އިއްތިފާޤެއް، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިރުހާވަރިކަމުގެ ރުހުމެއްނެތިކަން ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްސަލަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވެވެއެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މިހާރުގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މިހާރުގެ ގޯތިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބިމާ ގުޅިގެން ގޯތި ނުދާނެއެވެ.

11. ހިބަވީ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯތިއާ ބެހޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަކީ ހިއްސާވެވޭނެ ޤާނޫނީ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ނަތީޖާއެއް ނެތް އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ނޫން އިޢުތިރާޟުކުރެވެއެވެ. އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނެތް ކަމަކާއި ދެމެދު އިޢުތިރާޟުކުރާ ކުއްޖަކު ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟުކުރާ މަސްއަލަތުގައި ތިބިކަމަށް ބަލާ ބޮޑުވުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަކީ ހުރަސްއަޅާފައިވާ ގޮތް ޒާތުގައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ދަރިން ދިރިއުޅުމަކަށް އުނދަގޫވާތޯ އަދި ދިރިއުޅުމަށް އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުމަށްޓަކައެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރެވުނެވެ.